

1500007-88.2022.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 05), auto de constatação de preliminar de substância entorpecente (fls. 07), laudo de exame químico toxicológico (fls. 204/205) e laudo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500007-88.2022.8.26.0569 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500007-88.2022.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2000432/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 22227602 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 9/22/610 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2000432 - DEL.POL.SALTO, 9/22/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IVAN RUFINO NASCIMENTO DE ARAUJO e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Vistos.

IVAN RUFINO NASCIMENTO DE ARAÚJO e CLAUDETE RUFINO NASCIMENTO DE ARAÚJO, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 35, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, e no artigo 33, caput, da mesma Lei nº 11.343/2006, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, tudo c.c. o art. 61, II, alínea "j" (calamidade pública), e na forma do art. 69, ambos do Código Penal, porque, em data e local indeterminados, mas através de condutas que perduraram até 2 de janeiro de 2022, por volta de 20h25min, na rua Lidubino Aguiar Frias, altura do n. 70, Jardim Donalísio, nesta cidade e comarca de Salto-SP, em ocasião de calamidade pública, associaram-se com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). Também porque, na data de 02 de janeiro de 2022, por volta de 20h25min, na rua Lidubino Aguiar Frias, altura do n. 70, Jardim Donalísio, nesta cidade e comarca de Salto-SP, IVAN

e CLAUDETE, em ocasião de calamidade pública, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustados e com unidade de propósitos, traziam consigo e transportavam, para venda, entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, 43 (quarenta e três) porções de "cocaína", acondicionadas em invólucros plásticos, totalizando peso bruto de 70,25g (setenta gramas e vinte e cinco centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 02 de fevereiro de 2022 (fls. 136/139). Os réus foram notificados (fls. 196/197 e 264/265) e apresentaram defesa prévia (fls. 161/171 e 184/193). A denúncia foi recebida em 22 de fevereiro de 2022 (fls. 211/214) e os réus foram citados.

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas arroladas em comum, 03 testemunhas arroladas pelo réu e 01 testemunha arrolada pela ré (fls. 313), sendo homologada a desistência com relação às oitivas das testemunhas Douglas Zani Callegari (arrolada por Ivan) e Kelly Thais Araújo da Silva (arrolada por Claudete). Ao final, os réus foram interrogados (fls. 311/314).

Em memoriais, o Dr. Promotor requereu a procedência da ação penal e a condenação dos acusados nos termos da denúncia, com fixação das penas-bases acima do mínimo legal para ambos os acusados, reconhecimento da agravante da reincidência do acusado Ivan, entendendo não ser possível a aplicação da benesse do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Ao final, pugnou pela aplicação do regime fechado para início do cumprimento de pena dos acusados, sem substituição por restritivas de direitos, e enfatizou a necessidade de perdimento dos bens apreendidos em favor da União (fls. 325/397). A Defesa, por sua vez, suscitou preliminares e, no mérito, requereu a improcedência da ação no tocante ao crime de associação para o tráfico (artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006), com a consequente absolvição dos acusados. Com relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, requereu a absolvição da acusada Claudete ou, subsidiariamente, que lhe seja aplicada a pena no mínimo legal, com a benesse do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e o direito de recorrer em liberdade. No tocante ao acusado Ivan, requereu sua condenação pelo tráfico de drogas, com fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento de sua confissão espontânea, a não incidência da agravante constante da denúncia, prevista no art. 61, II, "j", do CP. Ao final, requereu a liberação do veículo apreendido (fls. 399/413).

É o relatório.

Decido.

As preliminares arguidas pela Defesa não merecem prosperar.

Em processo penal vigora o princípio "pas de nulté sans grief", e, encerrada a instrução, forçoso reconhecer que, malgrado os pontos arguidos, nenhum prejuízo efetivo aos réus terminou demonstrado de forma incontestada. Inicialmente, há de se pontuar que as alegações de ilegalidade na colheita dos interrogatórios em delegacia não deixou o terreno especulativo, de modo que inexistem quaisquer elementos nos autos capazes de dar embasamento à tese defensiva.

Ademais, a Defesa não cuidou de demonstrar sequer a existência de procedimento administrativo que vise apurar os mencionados atos.

Necessário frisar que os funcionários públicos possuem fé-pública, que faz presunção de veracidade, a menos que se traga aos autos prova inequívoca de que tenham agido irregularmente, o que não é o caso dos autos.

Também não há de se acolher a alegação de ilegalidade do flagrante, por ter sido feito por guardas municipais, já que o artigo 301, do Código de Processo Penal, permite que qualquer pessoa, particular ou servidor público, prenda quem estiver em flagrante delito.

Nesse sentido, cabe trazer o entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS PARA EFETUAR PRISÃO EM FLAGRANTE. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE TORTURA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]. 2. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexistente óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes. [...] 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 421.954/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018)

Da mesma forma, decidiu a Sexta Turma do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PARECER ACOLHIDO. [...] 2. Na hipótese dos autos, não há falar em nulidade da sentença e do acórdão sob a alegação de irregularidade na prisão em flagrante, visto que os integrantes da Guarda Municipal flagraram o paciente, em via pública, na posse de entorpecentes destinados à mercancia, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 3. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão. 4. Em razão do caráter permanente do tráfico de drogas, cuja consumação se prolonga no tempo, a revista pessoal ou domiciliar que ocasionou a prisão em flagrante, não representa prova ilícita (Precedente). 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 286.546/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/09/2015, DJE 15/10/2015)

Ao contrário do que a Defesa insiste em tentar demonstrar, a situação que levou à prisão dos acusados não consistiu em ação ilegal da guarda municipal, tentando exercer funções próprias da polícia, uma vez que não se mostra presente a alegada exorbitância dos poderes que lhe são constitucionalmente atribuídos.

Sem adentrar no mérito, observo que os guardas municipais, de posse de denúncias de moradores da região e de usuários abordados em outras oportunidades, informando que o casal vendia droga por aplicativo, avistaram Ivan e Claudete e procederam à abordagem, encontrando em sua posse as drogas e confirmando a denúncia dos moradores de que os réus transportavam droga no veículo.

Assim, rejeito as preliminares arguidas pela Defesa, esclarecendo que o restante se confunde com o mérito e com ele será analisado.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 05), auto de constatação de preliminar de substância entorpecente (fls. 07), laudo de exame químico toxicológico (fls. 204/205) e laudo de exame pericial em celulares (fls. 295/300), além da prova oral, colhida durante as duas fases do feito.

A autoria, por parte de ambos os acusados, também é inconteste.

Em sede policial, a ré Claudete, negou o envolvimento com os crimes (fls. 12/13).

Em juízo, tornou a negar os crimes, dizendo não serem verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Informou que acharam droga no carro, embaixo do banco, e não acompanhou a revista. Afirmou que Ivan admitiu a posse da droga, inclusive a que estava em seu bolso, e até indicou aonde estava a droga. Disse que está com o réu há onze anos, e ele usa drogas, mas disse desconhecer que ele vendesse também. Acrescentou que ele fica na oficina, enquanto ela está ocupada, trabalhando, e ele pegava seu celular, com ou sem sua permissão, mas ela não checava as mensagens trocadas, embora visse que ele as havia apagado. Por fim, disse saber que Ivan havia trocado mensagens com Jaqueline Generoso, e acrescentou ter assinado os papéis sem ler, na Delegacia (fls. 314).

O réu Ivan, em sede policial, confessou o tráfico de drogas, mas negou a participação de Claudete (fls. 15/16). Em juízo, disse que os fatos narrados são parcialmente verdadeiros, pois ele realizava mesmo o tráfico, mas sua esposa, Claudete, não sabia que ele traficava e nem participava do negócio. Contou que, no dia em que os pegaram com droga no carro, ela nem sabia que ali havia droga. Disse

que, quando os policiais perguntaram, durante a abordagem, se havia drogas, ele mesmo indicou que havia 42 porções de droga, cocaína, pinos azuis, embaixo do seu banco, junto de seu celular. Disse que essa droga, 42 porções, era para seu uso, e não iria vendê-las, pois o que tinha para vender, já havia vendido. Esclareceu como se dava o comércio da droga: pessoas conhecidas (cerca de 10 a 15 clientes) pediam droga pelo celular, via ligação direta, e ele ia buscar a droga em Indaiatuba, entregando diretamente na casa delas. Relatou que buscava a droga em Indaiatuba, em horários variados, não tinha hora certa, mas era mais à noite, e usava seu próprio carro, um Fiat Uno cinza. Disse que traficava há pouco menos de 05 meses, com a finalidade de conseguir drogas para seu uso, já que possuía dívida com o tráfico. Afirmou que usava e traficava cocaína, pó. Disse já ter sido processado outras vezes, por roubo, furto, e estava acabando de cumprir a pena do "assalto", de Monte Mor. Por fim, disse que chegou a trocar mensagens, usando o celular da esposa, sobre compra e revenda de drogas, e que ela desconfiava que ele usava o celular dela para o tráfico de drogas (fls. 314).

Antonio Alessandro Frois, guarda municipal, disse que estavam em patrulhamento pelo bairro Santa Lúcia e, ao acessarem a rua Higino Bianchi, viram os réus ocupando um Monza vermelho. Contou que tinham notícias de que ambos estavam realizando o tráfico de drogas utilizando-se de aplicativo, iniciaram acompanhamento e abordaram a dupla, revistando-os, assim como o veículo. Disse que acharam um pino plástico azul, de cocaína, com o réu. Ao ser questionada, a ré lhes entregou um celular Motorola e uma cédula de 20 reais. No console do carro, havia um celular Samsung e, numa sacolinha de cor branca, mais 42 pinos azuis de cocaína, idênticos àquele encontrado inicialmente com o réu. O réu assumiu a posse das drogas e disse serem para consumo próprio. Já Claudete disse que Ivan comprava muita droga, usava uma parte e revendia outra, tanto através de seu celular como do dele. A informação de que os réus vendiam droga por aplicativo veio de usuários abordados e também de moradores daquele bairro (fls. 313).

Thiago Martins, guarda municipal, apresentou testemunho em perfeita consonância com o de seu colega de farda, acrescentando que as denúncias davam conta de que os réus se utilizavam do WhatsApp para venda de drogas. Contou que, logo após iniciarem o acompanhamento do veículo Monza vermelho, o réu imprimiu velocidade ao veículo, o que causou maior suspeita e necessidade de abordagem. Acrescentou que não realizaram revista na residência dos réus, e que nunca os viu antes em movimentação estranha, senão os teria abordado (fls. 313).

Bruno de Souza Maciel Pulga, disse que conhece o réu desde 2020, pois tinha interesse em aprender funilaria e Ivan se dispôs a lhe ensinar. Disse que já haviam tido um desentendimento anterior, referente à funilaria, com a testemunha Frois. Afirmou saber que o réu usa droga frequentemente e contou que conheceu a Claudete do trabalho feito com o réu (fls. 313).

Iolando Benedito Lisboa, disse ser o proprietário do veículo Monza apreendido.

Alegou que mora em Indaiatuba, mas trouxe o carro para Salto, para que o réu o consertasse. Disse não ter autorizado que ele rodasse com o veículo, e que não sabia que Ivan usava drogas ou as tinha guardado em seu carro (fls. 313).

Vitoria Cristina Rufino de Araujo, filha da ré, disse que sua irmã ligou, enquanto ela estava em Indaiatuba, no Parque Ecológico, informando da prisão da mãe. Afirmou que não sabia de envolvimento dos réus no tráfico, embora soubesse que o réu é usuário e consome cocaína, faz tempo, e trabalha como funileiro, enquanto sua mãe é vendedora de roupas e cosméticos. Disse já ter presenciado desentendimentos entre eles em razão do consumo de drogas do réu, mas que, apesar de todas essas discussões, e da simples questão da droga (?!?!), eles se dão super bem. Afirmou que Ivan usa muito o celular da Claudete, pois o dele nunca está bom, e ela não desconfiava do que ele enviava mensagens (fls. 313).

Larissa Cristina Rufino, filha da ré, disse que estava dentro de casa quando ocorreu a prisão, e que foi avisada pelos vizinhos. Disse que os guardas não revistaram a casa e nem as compras que haviam acabado de trazer. Negou que sua mãe usasse ou vendesse drogas. Sobre o padrasto, disse que usa drogas desde que o conhece e que ele está com sua mãe. Ele usava crack quando começou a se envolver com ela, mas parou quando foram morar juntos; depois retomou o uso, mas dessa vez,

de cocaína. Acrescentou que o réu quase não tem celular, pois os vende ou perde, e acaba usando muito o celular de Claudete (fls. 313).

Encerrada a instrução, restou evidente a tentativa do casal de réus em buscar atribuir toda a traficância apenas a Ivan, no intuito de desconfigurar a ocorrência da associação para o tráfico, reduzindo a pena do primeiro e inocentando Claudete. No entanto, suas versões, assim como a tese da combativa Defesa, não encontram respaldo no robusto conjunto probatório. Se, por um lado, os réus apresentaram discursos incongruentes quanto ao restante do conjunto probatório, é certo que os guardas municipais, em ambas as etapas da persecução penal, afirmaram terem efetuado a abordagem após receberem informações de que o casal realizava tráfico de drogas, utilizando-se de aplicativo de celular e, durante a abordagem, encontraram drogas com o acusado e no console do veículo.

Nesse trilhar, os depoimentos dos mencionados agente públicos foram, seguros, coesos, harmônicos e cheios de detalhes, que foram todos confirmados ao longo da instrução, e o simples fato de serem ouvidos como testemunhas, não retira de seus depoimentos o prestígio, o peso e a veracidade. Ademais, como bem argumentou o Dr. Promotor de Justiça, decidir em contrário seria desprestigiar, injustificadamente, o agente da Administração Pública.

Neste sentido a jurisprudência:

"Tráfico de entorpecente - Decisão condenatória baseada em depoimento de policial - Descrição segura, precisa e uniforme dos fatos - Inexistência de motivos que o invalidem - Presunção de idoneidade - Preliminar de cerceamento de defesa repelida" (RT 614/275).

"Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos". (TJSP; Apelação Criminal 1510160-57.2018.8.26.0526; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e aos depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

No tocante à idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório, importante ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional e com a observância dos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos. Revestem-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não cabendo suas desqualificações pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão criminosa.

Assim o pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

No mesmo sentido o Colendo Supremo Tribunal Federal entende que:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na

investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97).

Ademais, inexistiu qualquer indício real de que pretenderiam, deliberadamente, prejudicar o acusado, sendo certo que, como dito anteriormente, não se trouxe qualquer prova aos autos nesse sentido. Cumpre salientar que o depoimento da testemunha Bruno de Souza Maciel Pulga, acerca de eventual desentendimento anterior entre Ivan e o GCM Frois, não deixou o terreno da mera especulação.

Já os depoimentos das demais testemunhas de Defesa nada acrescentaram ao panorama probante, porquanto nenhuma delas acompanhou a abordagem ou viu o momento exato em que foram encontradas as drogas. Outrossim, não merecem maior credibilidade, seja pela sua proveniência, como no caso das filhas da ré, que fariam de tudo para inocentar a mãe e que sequer depõem como testemunhas, seja no caso de Bruno e Iolando, onde os relatos violam o bom senso comum e a própria verossimilhança. No caso do primeiro, teceu-se uma verdadeira rede de intrigas de forma a desqualificar o depoimento do guarda municipal que teria efetuado a prisão, tentando fazer crer que agiria em simples represália e teria dezenas de porções de droga consigo para, simplesmente, sair prejudicando a esmo, pessoas pelas ruas. No segundo caso (Iolando), custa crer que um cidadão já de idade avançada, residente em Indaiatuba, que é muito maior que Salto, e com muito mais e maiores oficinas, se desloque até aqui para que seu carro seja reparado por um mecânico que passou a última dezena de anos de sua vida alternando entre o cumprimento de pena e a prática da mecânica. Assim, tem-se que os depoimentos dos guardas municipais de coadunam com o restante do conjunto probatório, em especial com os laudos periciais.

O laudo de exame químico-toxicológico (fls. 204/205) comprovou tratar-se de 43 porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos de coloração azulada e vedados com tampa própria, com massa bruta de 70,90g e massa líquida de 22,85g.

O laudo de exame pericial em celulares (fls. 295/300) foi extremamente esclarecedor, trazendo segurança ao juízo de que, não apenas ambos os réus realizavam o tráfico, como estavam associados para esse fim.

Além dos diálogos reproduzidos no próprio corpo do mencionado laudo, que demonstram mensagens, trocadas entre a ré e diversas pessoas, e que demonstram claramente o tráfico de drogas, ainda existe extenso material gravado em mídia, que possui "Relatórios completos em PDF (inclui conversas, localizações, contatos e informações sobre todos os arquivos) dos dispositivos e respectivos cartões, resultado das extrações dos dados, acompanhados de arquivos de áudios, documentos, imagens e vídeos dos celulares 'A' e 'B'".

Necessário pontuar que os aparelhos apreendidos foram assim identificados:

Item A, apreendido em poder de Ivan: um (01) telefone celular da marca SAMSUNG, Modelo SM-G531H/DL, de cor DOURADA, IMEI 1 353522078026065, Número da linha +5511973603131, IMEI 2 353523078026063, com sinais de uso, acompanhado de um cartão SIM (operadora VIVO) e de um cartão MicroSD.

Item B, apreendido em poder de Claudete: um (01) telefone celular da marca MOTOROLA, Modelo XT2083-1, de cor AZUL, IMEI 1 350920338893279, Número da linha +5511912005561, IMEI 2 350920338893287, com sinais de uso, acompanhado de um cartão SIM (operadora VIVO) e de um cartão MicroSD.

Da análise do conteúdo extraído durante a perícia realizada no Item B, extrai-se que era utilizado pelos usuários "Claudete" e "Claudete Rufino x Ivan Rufino", e não deixa dúvidas de que ambos realizavam, juntos, a prática de tráfico de drogas. As conversas extraídas do celular atribuído a Claudete são esclarecedores sobre sua ativa participação na venda das drogas, bem como de sua associação a Ivan para tal finalidade.

Da mesma maneira, os áudios deixam incontestes que ambos estavam associados, de forma estável, para a prática reiterada da venda de entorpecentes e, para tanto, utilizavam-se de seus telefones celulares, indistintamente.

Com base nos relatórios de áudios e mensagens extraídos dos aparelhos de telefonia celular apreendidos, o Ministério Público juntou, em seus memoriais, minuciosos elementos, cuja duplicação neste momento seria totalmente desnecessária, e que

retratam diversas situações de negociações de venda realizadas pelos acusados, e que, ao contrário do que tentaram fazer crer os réus em audiência, demonstram a participação ativa da acusada de Claudete, que associada a Ivan, também realizava a venda de drogas.

Os relatos ainda dão conta de que a clientela era assídua e que as vendas ocorriam há bastante tempo, não se tratando de fato isolado, o que também demonstra a habitualidade na conduta dos réus.

Ainda que, como dito acima, não se mostre necessário reproduzir, mais uma vez, todo o conteúdo dos relatórios periciais, há uma troca de áudios, constante da pasta "B> FILES> AUDIO", que merece ser repassada, por conter todos os elementos que demonstram a participação ativa de Claudete, sua associação com Ivan e a habitualidade na venda de drogas, comprovando, assim, a ocorrência dos crimes previstos nos artigos 35, caput e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, por parte de ambos os acusados.

Tratam-se dos áudios PTT-20220101-WA0152-opus, PTT-20220101-WA0156-opus, PTT-20220101-WA0156-opus, PTT-20220101-WA0157-opus, PTT-20220101-WA0158-opus, PTT-20220101-WA0159-opus, PTT-20220101-WA0160-opus, PTT-20220101-WA0161-opus, PTT-20220101-WA0161-opus, PTT-20220101-WA0168-opus, PTT-20220101-WA0172.opus.

- "O tia, é o Grelão aqui ó. Ô, peguei 10 ontem, 10 hoje e esses cara aí não dá nem uma presa, mano. Vou para o "Oliveira". Parei com coceis aí. Já que oceis naum me dá uma presa, no "Oliveira" pelo menos de 20 eu ganho uma. Oloco, 10 ontem, 10 hoje, sempre fortalecendo aí e não ganho nada. Vou partir para a 19". "Esse vapor do Douglas aqui ó, aí pode parar. Compra 10 tem que tacar metade com ele. Céloko. Ô, só pego de pancada fia e não ganho nada. Tá tirando".

- "Oxi, vai no Oliveira então". "Você coloca pro Douglas porque você quer".

- "Tô muito loco já. Eu gosto do cê pra caramba. Sei que cê gosta de mim também. Eu te fortaleço, vc me fortalece, nois corre junto. Ôloco, pelos anos aí merecia uma presa. O cara não dá nada, oloco. Duzentão não ganhei nem um pino e presa. Tá tirando". "É né, vai pro Oliveira então? Pode deixar que eu vou. Não vou incomodar mais vocês não. Oloco. Amizade não vale nada aí memo. Oloco. Tá Tirando".

- "Ô Deti, eu não tô bêbado não. Estou consciente já. Eu só falei que eu comprei 20 e não ganhei nenhuma presa. Só isso que eu questioneei. Se eu tivesse ido na tua casa comprar 20 você eu garanto pro cê que pela amizade que eu tenho com você, você tinha me dado uma (...)

- "Você tá querendo dizer que você foi no Douglas, e pegou 20 e ele não deu".

- "Na verdade, nem peguei com o Douglas, peguei com o vapor dele, que tava aqui na creche, aqui no ponto de ônibus. Se eu tivesse pegado com você, com o Ivan, ou até com a Thais ou até com o Douglas, eu até ganhava uma presa pelo que eu peguei. Mas esses vapor novinho que oceis colocou fio, aí fechou o Grelo, fio. Das as 10 aí que eu vou pegar o dinheiro lá em casa. Não busca o dinheiro e depois você volta aqui na esquina. O cara nem me conhece, o cara nem confiou na minha palavra. Eu tava na esquina de casa e o cara fez eu volta em casa para pegar o dinheiro. Entendeu. Eu acho que se fosse aí, com vocês, eu tinha mais consideração, mais suave. É nós fia. Vou tomar um banho pra deitar aqui".

Obviamente, não se pode atribuir a habitualidade da associação para o tráfico com base exclusiva em tal mensagem e, ainda que não seja possível estabelecer a data exata em que os réus deram início à empreitada conjunta, os demais diálogos extraídos dos celulares apreendidos em poder dos réus, provam, suficientemente, que Ivan e Claudete estavam em plena atuação na venda de drogas ao menos desde 24 de dezembro de 2021 e, obviamente, iriam continuar a fazê-lo, não fossem suas prisões, o que descarta eventual tese de que houvesse se tratado de uma venda isolada em conjunto.

Além dos extensos e completos relatórios feitos pela perícia, e esmiuçados pela acusação, há ainda imagens e outros documentos, também extraídos dos aparelhos de telefonia celular apreendidos em poder dos acusados, que merecem destaque.

Na pasta "A> FILES> IMAGE", relativa ao celular apreendido com o réu Ivan, as arquivos de imagem "IMG_20211231_WA0013", "IMG_20211231_WA0016" e

"IMG_20211231_WA0017", todos datados de 31.12.2021, e que possuem proximidade de horário de salvamento no telefone, trazem uma conversa realizada através do

WhatsApp do réu e uma pessoa de codinome "Landinho", sendo que este último realizou o pedido de 04 pinos de cocaína, que também estão retratados nas imagens mencionadas, negociou o preço da entrega ("corre") e comprovou o pagamento, via pix, do valor total informado, R\$110,00. O nome da conta de recebimento do Pix era "TRO CLAUDETE RUFINO NASCIMENTO DE ARAJO".

Ainda no aparelho atribuído a Ivan, havia outros arquivos de imagens variados, como exemplo o "IMG_20211231_WA0013", contendo transferências via Pix recebidas pelos réus, todos endereçados à mesma conta em nome de "TRO CLAUDETE RUFINO NASCIMENTO DE ARAJO".

No tocante ao aparelho celular atribuído a Claudete, a maioria dos arquivos constantes da pasta "B> FILES> DOCUMENT", assim como a imagem chamada "_TRASHED_1642440837_IMG_209", constante da pasta "B> FILES> IMAGE", referem-se a Pix recebidos para a mesma conta a que destinavam as transferências recebidas no celular do réu, qual seja, "TRO CLAUDETE RUFINO NASCIMENTO DE ARAJO".

Conforme se observa por todos os elementos de prova constantes dos autos, restou mais do que evidente que a versão apresentada pelos réus não condiz com a realidade, ao contrário do que acontece com os testemunhos dos guardas municipais, que foram corroborados pelo restante do conjunto probatório.

Pela coesão e harmonia de todo o contexto probatório, que aniquilou as negativas sobre a participação de Claudete na traficância e também sobre a participação dos réus na associação criminosa, ficou mais do que evidente a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, por ambos os réus, na forma mencionada na denúncia.

Não há, também, como se aceitar qualquer pretensão desclassificatória, até porque nenhuma prova efetiva neste sentido foi trazida, além do que não se trouxe qualquer comprovação aos autos de atividade lícita que remunerasse qualquer dos réus suficientemente para sustentar seus vícios.

Por amor ao debate, consigno que o simples fato de se transportar, guardar ou trazer consigo a substância entorpecente já configura a conduta tipificada. Neste sentido, a jurisprudência que ora me permito transcrever:

"A ausência de prova quanto à comercialização da maconha não desconfigura o crime previsto no art. 12, da Lei n. 6368/76. Adquirir ou guardar a substância tóxica, bastam à sua tipificação, pois, nem sempre é necessária a finalidade comercial." (TJBA Bahia Forense 18/173).

"O fato de alguém, sem a necessária autorização, guardar, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, por si só tipifica o delito do art. 12 da Lei antitóxica, pouco importando seja o depósito mantido em nome próprio ou por conta de terceiro" (TJSC JC 28/546).

Segundo entendimento do C. STJ, "O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente" (HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 23/02/2016, DJE 15/03/2016).

Por fim, o pedido da Defesa de não reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal não merece acolhida. Isso porque o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, o que levou o Governo do Estado de São Paulo a decretar estado de calamidade pública em todo o estado, a partir de 20 de março de 2020, sem fixar a data de seu encerramento. No mesmo sentido, o Congresso Nacional aprovou, em 20 de março de 2020, o Decreto Legislativo nº 6/20 reconhecendo o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em todo o território nacional. Assim, vivemos um período em que menos pessoas transitam pelas ruas e isso, por si só, já demonstra maior facilidade para o cometimento dos crimes em testilha, que ocorreram até 02 de janeiro de 2022, portanto, durante o estado de calamidade pública.

Em suma, encerrada a instrução, ficou evidenciado à saciedade que os réus praticaram os crimes que lhes foram atribuídos na denúncia, sendo incursos nas penas do artigo 35, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, e no artigo 33, caput, da mesma Lei nº 11.343/2006, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, tudo c.c. o art.

61, II, alínea "j" (calamidade pública), e na forma do art. 69, ambos do Código Penal, porque, em data e local indeterminados, mas através de condutas que perduraram até 2 de janeiro de 2022, por volta de 20h25min, na rua Lidubino Aguiar Frias, altura do n. 70, Jardim Donalísio, nesta cidade e comarca de Salto-SP, em ocasião de calamidade pública, associaram-se com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). Também porque, na data de 02 de janeiro de 2022, por volta de 20h25min, na rua Lidubino Aguiar Frias, altura do n. 70, Jardim Donalísio, nesta cidade e comarca de Salto-SP, IVAN e CLAUDETE, em ocasião de calamidade pública, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustados e com unidade de propósitos, traziam consigo e transportavam, para venda, entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, 43 (quarenta e três) porções de "cocaína", acondicionadas em invólucros plásticos, totalizando peso bruto de 70,25g (setenta gramas e vinte e cinco centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, ficou provada de forma incontestada a ocorrência do delito mencionado na inicial e a conduta dos acusados, razão pela qual, passo a lhes aplicar as sanções cabíveis, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Com relação à ré Claudete:

Atenta às circunstâncias dos artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e também às do artigo 59 do Código Penal, em que pese o respeito pela posição ministerial, entendo que a quantidade de droga apreendida, bem como sua natureza, não destoam daquilo que comumente é apreendido em feitos dessa natureza na comarca, razão pela qual entendo que suas penas-bases por ambos os delitos, devem manter-se no patamar mínimo, qual seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime de tráfico (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006), e em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa para o delito de associação para o tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/2006).

Como anteriormente observado, incide a agravante relativa à prática de crime durante o período de calamidade pública, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Assim, aumento suas penas para 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa para o crime de tráfico (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006), e em 03 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa para o delito de associação para o tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/2006).

Não há causas de aumento e não é o caso da redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Como bem mencionado pelo Ministério Público "A despeito dos alegados trabalhos lícitos, o casal se lançou a praticar tráfico de drogas", o que demonstra a dedicação da ré ao crime, impedindo a aplicação do referido redutor, o que se fortalece ainda mais pela condenação, também, pelo crime previsto no artigo 35 da mesma lei.

Em razão do concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), as penas devem ser somadas, perfazendo um total de 09 anos de reclusão, além de 1.300 dias-multa, que torno definitiva à míngua de outras causas modificadoras, fixando a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Com relação ao réu Ivan:

Atenta às circunstâncias dos artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e também às do artigo 59 do Código Penal, em que pese o respeito pela posição ministerial, entendo que a quantidade de droga apreendida, bem como sua natureza, não destoam daquilo que comumente é apreendido em feitos dessa natureza na comarca, não autorizando o aumento das penas-bases do acusado.

No entanto, observo que o acusado possui duas condenações definitivas aptas ao reconhecimento de reincidência, nos autos de nº 0002820-68.2016.8.26.0248 e nº 0005631-74.2015.8.26.0526 (fls. 30/31).

Neste sentido, uma das condenações pode ser utilizada para caracterizar os maus antecedentes do acusado, enquanto a outra permanece apta a comprovar a reincidência, não havendo impedimento à aplicação de valorações distintas para condenações também distintas, conforme já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 99.044/SP, de lavra da Exma. Rel. Ministra Ellen Gracie (DJe de 21/05/10).

Este Juízo alterou, há tempos, seu posicionamento anterior, e passou a reconhecer

os maus antecedentes do acusado como causa de exasperação da pena nesta fase, malgrado a concomitância com a reincidência. Isso porque não se trata de utilização do mesmo apontamento criminal para embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal e para agravar a reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena (Súmula 241 do C. Superior Tribunal de Justiça).

Nesse sentido:

"PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES DIVERSAS UTILIZADAS PARA AUMENTAR A PENA NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NE BIS IN IDEM. ORDEM DENEGADA. 1. A majoração da pena-base deve ser mantida, levando em conta que se deu em razão dos maus antecedentes do paciente - que possui três condenações definitivas anteriores - sendo possível utilizar-se duas para a consideração negativa dos antecedentes e outra para a caracterização da agravante da reincidência, não havendo que se falar em bis in idem, por se tratar de valoração de fatos distintos. 2. Não há violação ao conteúdo da Súmula 241 desta Corte de Justiça, segundo a qual "a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial", pois o que se visa evitar com tal preceito é a utilização da mesma condenação anterior para embasar o aumento da pena-base pelos maus antecedentes e para agravar a pena em razão da reincidência, situação esta que não ocorreu no caso em apreço. 3. Habeas Corpus denegado" (HC 175768/MG - HABEAS CORPUS rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES - SEXTA TURMA data do julgamento: 21/10/2010).

Por tal razão, fixo suas penas bases em 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa para o crime de tráfico (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006), e em 03 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa para o delito de associação para o tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/2006).

Como anteriormente observado, incidem as agravantes relativas à reincidência e à prática de crime durante o período de calamidade pública, previstas no artigo 61, incisos I e II, alínea "j", do Código Penal.

A atenuante da confissão espontânea, não se caracterizou uma vez que o réu alterou circunstância relevante sobre o fato a ele imputado procurando reduzir sua responsabilidade ao negar a participação de Claudete na empreitada criminosa. Nesse sentido:

"A atenuante buscada consoante à diminuição, não prospera, pois a confissão parcial não basta para diminuir a pena. A esse respeito confira-se o julgado do E. Tribunal de Justiça que decidiu: 'a confissão quando feita pela metade visando alterar a verdade dos fatos não pode atenuar a pena' (TJ/SP - Apel. Crim. 990.08.184828-7, 6ª C. - v.u- j. 04/06/2009- rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro)" (AP 990.09.155753-6, 16ª C., rel. Newton Neves, 22.03.2011, v.U).

Em razão das agravantes, aumento suas penas para 06 anos e 06 meses de reclusão e 650 dias-multa para o crime de tráfico (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006), e em 04 anos e 06 meses de reclusão e 850 dias-multa para o delito de associação para o tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/2006).

Não há causas de aumento e não é o caso da redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Como bem mencionado pelo Ministério Público "A despeito dos alegados trabalhos lícitos, o casal se lançou a praticar tráfico de drogas", o que demonstra a dedicação do réu ao crime, impedindo a aplicação do referido redutor, o que se fortalece ainda mais pela condenação, também, pelo crime previsto no artigo 35 da mesma lei.

Em razão do concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), as penas devem ser somadas, perfazendo um total de 11 anos de reclusão, além de 1.500 dias-multa, que torno definitiva à mingua de outras causas modificadoras, fixando a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para: 1) CONDENAR a ré CLAUDETE RUFINO NASCIMENTO DE ARAÚJO, qualificada nos autos, RG 29.379.791, CPF 300.638.038-01, como incurso no artigo 35, caput, e artigo 33, caput, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006, c.c artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), tudo na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena

de 09 anos de reclusão e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 1.300 dias-multa, com unidade no mínimo legal; 2) CONDENAR o réu IVAN RUFINO NASCIMENTO DE ARAÚJO, qualificado nos autos, RG 40.547.008, como incurso no artigo 35, caput, e artigo 33, caput, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006, c.c artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), tudo na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 11 anos de reclusão e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 1.500 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O regime de cumprimento de pena, para ambos os réus, deve ser o inicial fechado, não apenas em razão da gravidade dos delitos praticados (Súmulas 718 e 719 - STF; Súmula 440 - STJ), mas sobretudo pelo potencial lesivo de sua conduta e da abrangência da venda de drogas que vinham realizando, utilizando-se de aplicativos de celular e atingindo a centenas, quiçá, milhares de usuários caso não houvessem sido presos, bem como por suas condutas desregradas, dedicação ao crime e também por entender que, neste caso específico, somente o regime fechado será suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado. Pelas mesmas razões, adicionando-se a condenação pelo artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 e a demonstrada dedicação dos réus ao crime, não se mostra viável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Neste sentido, a jurisprudência oriunda de caso análogo desta Vara submetido a recurso:

"[...] Acrescente-se a isso que o réu é reincidente (ostenta condenação anterior com trânsito em julgado por violação de direito autoral (fls. 176/177), a evidenciar que faz do crime meio de vida e que a condenação anterior não foi suficiente para reeducá-lo, tanto que persiste na empreita delitiva, a justificar o tratamento mais severo. Ademais, não se pode desprezar que a traficância é a mola propulsora da criminalidade que assola o país, uma vez que o usuário, na ânsia de sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos, abalando consequentemente toda a sociedade, circunstância que, por si só, justifica a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena. Nesse sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça: 'TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) Pela mesma razão, mostra-se possível a imposição de regime inicial fechado, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, uma vez que o magistrado possui a discricionariedade de agravar somente o aspecto qualitativo da pena, observado o art. 42 da Lei n. 11.343/06, que prepondera sobre o artigo 59 do Código Penal. Habeas Corpus não conhecido" (HC 300.274/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHÃO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 06/11/2015).' (EMBARGOS INFRINGENTES Nº 0000274-81.2015.8.26.0569/50000, Rel. Desembargador WILLIAN CAMPOS. 15ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 11/04/2019).

Considerando a redação do art. 387, parágrafo 2º, do CPP, forçoso reconhecer que não se aplica ao presente caso, uma vez que não demonstrados os requisitos subjetivos para a progressão pleiteada, os quais deverão ser aferidos pelo juízo da execução.

Neste sentido:

"Detração - Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade - Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 - Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP Entendimento. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto

penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença" (Apelação/Tráfico de Drogas 0023654- 12.2011.8.26.0590, Rel Grassi Neto, São Vicente, 8ª Câmara de Direito Criminal, p. 07.05.2015, j. 07.05.2015). Recomende-se o réu Ivan onde se encontra preso.

A ré Claudete poderá aguardar o julgamento definitivo do feito em prisão domiciliar, por ter comparecido aos atos processuais aos quais foi chamada, e por inexistirem notícias de que tenha violado as condições que lhe foram impostas quando da concessão do benefício.

Decreto o perdimento de todos valores e bens apreendidos nestes autos, em favor da União (artigo 63 da Lei 11.343/06) e, havendo laudo definitivo encartado aos autos, fica autorizada a destruição de eventual droga remanescente, observada a necessidade de contraprova, nos termos da lei.

Observo, neste tocante, que o veículo "GM/Monza SL/E", de placas BGG-7621, ano/modelo 1991/1992, de cor vermelha, foi utilizado para transporte e distribuição de drogas pelos réus associados para a realização do tráfico e se inclui dentre os bens cujo perdimento foi acima decretado.

Como muito bem observado pelo Ministério Público, Ivan, em ato falho, referiu-se ao veículo como sendo seu durante o interrogatório: "Tinha 42 porção debaixo do meu banco dentro do meu carro..." (vídeo - 01h04'36").

Não se trata, ao contrário do que alega a Defesa, de se exigir que o réu "saiba utilizar e colocar os adjetivos e pronomes possessivos", mas é inconteste que qualquer pessoa, por mais simplória que seja, não se refere a um veículo como seu se não for essa a realidade. Nesse sentido, o fato de realizar serviços de funilaria e ter acesso a diversos veículos não comprova que o Monza apreendido não fosse seu, tampouco faz crer que o réu fosse se referir a todos os veículos como sendo de sua propriedade quando falasse deles.

Ademais, propriedade dos veículos se transfere pela simples tradição, o que significa que o fato do documento estar em nome de terceiro não torna esse terceiro o proprietário.

Por outro lado, o conjunto probatório deixou inconteste que os réus praticavam o tráfico em associação, e estavam transportando a droga no veículo, de modo que este bem estava intrinsecamente ligado aos crimes ora julgados, devendo, nos termos da Lei (artigo 63 da Lei 11.343/06), ter sua perda decretada em favor da União.

Após o trânsito, façam-se os registros necessários e, oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de praxe.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Salto, 1º de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA